

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 47/2537

นาย แทน คงทรัพย์

โจทก์

นางสาว อ้วนหรือนางอ้วน วีระ ประจักษ์

กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 56, มาตรา 58 วรรคแรก

การอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล(คชก.ตำบล) จะต้องยื่นอุทธรณ์โดยทำเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัย แต่ไม่เกินหกสิบวันนับแต่คณะกรรมการฯ ได้มีคำวินิจฉัย เมื่อประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลไม่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล ต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัด (คชก.จังหวัด) คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลจึงเป็นที่สุด เมื่อจำเลยที่ 2 ผู้ซื้อที่นาพิพาทจากจำเลยที่ 1 ไม่ยอมขายนาพิพาทให้โจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งอันเป็นที่สุดของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองได้ ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524 มาตรา 58 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขายนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 2 โดยไม่ได้แจ้งให้โจทก์ผู้เช่าทราบ ขอให้พิพากษาว่า การซื้อขายที่ดินของจำเลยทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย และบังคับให้จำเลยที่ 2 โอนขายที่ดินให้โจทก์ทั้งแปลงในราคา 45,000 บาท มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยที่ 1 ให้การว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลยังไม่เป็นที่ยุติ เนื่องจากจำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้โจทก์ในราคา 45,000 บาท ถ้าจำเลยที่ 2 ไม่ไปจดทะเบียนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์เป็นผู้เช่านาพิพาทจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ขายนาคำฟ้องให้แก่จำเลยที่ 2 ในราคา 45,000 บาท โดยไม่ได้แจ้งให้โจทก์ทราบโจทก์ร้องขอให้สิทธิซื้อนาพิพาทคืนจากจำเลยที่ 2 ต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลสามัคคีตำบลอำเภอกุหลาบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีนายประคอง หามนตรีกำนันตำบลสามัคคีเป็นประธาน และนายอัมพร พรหมหิตาทร

ปลัดอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลสามบัณฑิตมีมติให้โจทก์มีสิทธิซื้อนาพิพาทคืนได้ แต่จำเลยที่ 2 ไม่ยอมขายให้โจทก์ จำเลยที่ 1 ได้ยื่นอุทธรณ์มติคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลสามบัณฑิต โดยจำเลยที่ 1 ยื่นหนังสือดังกล่าวต่อนายอำเภออุทัย ประธาน คชก. ตำบลสามบัณฑิต(ผ่านนายอำเภออุทัย) หนังสือลงวันที่ 9 สิงหาคม 2531 ตามเอกสารหมายเลข.3 นายอัมพรได้รับหนังสือของจำเลยที่ 1 ตามบันทึกรับหนังสือของที่ว่าการอำเภออุทัย ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2531 เอกสารหมายเลข.4 และทะเบียนหนังสือรับเอกสารหมายเลข.5 มีปัญหาวินิจฉัยตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า เมื่อเจ้าหน้าที่อำเภออุทัยรับหนังสืออุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลสามบัณฑิตของจำเลยที่ 1 โดยออกหมายเลขทะเบียนรับหนังสือเป็นหมายเลข 1980 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2531 แล้ว ถือได้ว่านายอำเภออุทัยผู้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลสามบัณฑิตได้รับหนังสืออุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 แล้วและยอมถือได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลสามบัณฑิตด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 56 บัญญัติว่า "ผู้เช่านาผู้เช่าช่วงนา หรือผู้ให้เช่านาที่เป็นคู่กรณี หรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่านาอาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก. ตำบลต่อ คชก. จังหวัดได้โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน คชก. ตำบล ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของ คชก. ตำบล แต่ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ คชก. ตำบลได้มีคำวินิจฉัย

คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบล ที่มีได้อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด" ดังนั้นการที่จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลสามบัณฑิตต่อนายอำเภออุทัยและประธาน คชก.ตำบลสามบัณฑิต (ผ่าน

นายอำเภออุทัย)โดยนายอัมพรซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเข้า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลสามัคคีเป็นผู้รับหนังสือดังกล่าวก็ตาม เมื่อ
ปรากฏว่านายประคองประธานคณะกรรมการการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำ
ตำบลสามัคคีไม่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้
ยื่นอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล
สามัคคีต่อคณะกรรมการการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำ
ตำบลดังกล่าว จึงเป็นที่สุด เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ยอมขายนาพิพาทให้โจทก์จึงเป็นการ
ฝ่าฝืนคำสั่งอันเป็นที่สุดของคณะกรรมการการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล
โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองได้ตามพระราชบัญญัติการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2524 มาตรา 58 วรรคแรก ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประยูร มูลศาสตร์-ก้าน อันนันทน์-ไพศาล รวงฆางกูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติ ญัตติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 เป็นบทกฎหมายที่พัฒนามาจากพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 ทั้งนี้ เพื่อให้ชัดเจนและคุ้มครองเกษตรกรผู้เช่านาสามารถประกอบอาชีพทำนาได้อย่างมั่นใจว่าเจ้าของนาจะไม่สามารถขับไล่ได้ในขณะทำนาหรือในระยะเวลาที่กำหนดทั้งไม่อาจอาศัยเงื่อนไขต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์มาขับไล่ชาวนาได้ บทกฎหมายดังกล่าวใช้ต่อเนื่องกันมาครบ 20 ปีแล้ว ไม่นับรวมตามบทบัญญัติเดิม ก่อนกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ ยังไม่ปรากฏว่ามีการวิจัยกันหรือไม่ว่ากฎหมายดังกล่าวนี้คุ้มครองเกษตรกรชาวนาจริงหรือไม่ เป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิของเจ้าของที่นาหรือไม่ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ดินในยุคสังคมเทคโนโลยีเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือไม่เพียงใด เป็นกรณีที่ต้องติดตามต่อไป บทกฎหมายดังกล่าวมีขั้นตอนเพื่อให้มีการยุติข้อพิพาทกันให้ได้ในชั้นของฝ่ายบริหาร เพื่อมิให้คดีต้องยืดเยื้อ มาถึงศาล หรือเพื่อให้มีการประนีประนอมข้อพิพาทกันก่อนโดยคณะบุคคลที่อยู่ในพื้นที่รู้จักกันทั้งเจ้าของที่นาและผู้เช่าอันจะยังให้สามารถยุติข้อพิพาทกันได้โดยสันติวิธี แต่ขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้นั้น คงเป็นที่ยอมรับกันว่าประชาชนทั่วไปหาได้มีความรู้เพียงพอไม่ จึงมีปัญหายุ่งยากว่ามิได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย คดีตามหัวข้อหมายเหตุนี้ นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี กล่าวคือโจทก์เช่านาพิพาทจากจำเลยที่ 1 ซึ่งอยู่ในท้องที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ดังนั้น เมื่อมีกรณีพิพาทกันระหว่างโจทก์ผู้เช่ากับจำเลยที่ 1 เจ้าของที่นาที่ให้เช่า เช่นจำเลยที่ 1 จะขายนาซึ่งโจทก์เช่าทำนาให้แก่บุคคลอื่นคือจำเลยที่ 2 ต้องแจ้งให้โจทก์ทราบก่อน ถ้าไม่แจ้งให้ทราบแล้วขายไป แม้ว่าตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ถือว่าจำเลยที่ 1 ได้แย่งสิทธิของโจทก์แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ก็ตาม แต่โจทก์ยังไม่อาจใช้สิทธิฟ้องร้องให้เพิกถอนการซื้อขายที่นาพิพาทระหว่างจำเลยทั้งสองและบังคับให้จำเลยที่ 1 โอนขายนา

พิพาทให้แก่โจทก์ได้ทันที โจทก์ต้องเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก.ตำบล) เพื่อขอให้ชี้ขาดก่อนและต่อมาเมื่อชี้ขาด แล้วฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ยังฟ้องคดีต่อศาลไม่ได้กล่าวคือยังต้องอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัด (คชก.จังหวัด) ก่อน เมื่อมีคำวินิจฉัยเป็นอย่างไร จึงจะฟ้องคดีได้ซึ่งรวมถึงการต่อสู้คดีด้วย กรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์ต้องถือว่าเป็นปัญหาที่พิพาทเป็นอันยุติตามที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัย เจ้าของที่นาผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ถ้าไม่ปฏิบัติอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้รับผลตามคำวินิจฉัยย่อมฟ้องบังคับให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยได้ ปัญหาของคดีนี้เกิดขึ้นจากความไม่รู้หลักกฎหมาย กล่าวคือการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตำบลต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัด ต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (มาตรา 56) แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มิได้ยื่นอุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลหากแต่ยื่นให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้รับไว้ การยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นการไม่ชอบ ถือว่าไม่มีการอุทธรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวย่อมเป็นอันยุติและถึงที่สุด จำเลยที่ 1 ต้องผูกพันตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลไม่อาจฟ้องและต่อสู้คดีเมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องบังคับจำเลยทั้งสองได้ คดีที่มีขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ในกฎหมาย ซึ่งบังคับไว้เช่นบทบัญญัติพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524 เช่นประมวลรัษฎากร และพระราชบัญญัติภาษีป้าย จะมีปัญหาทางปฏิบัติเสมอ จึงต้องศึกษาและทำความเข้าใจกันเป็นพิเศษ พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา